

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082367-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: GLAUCIA CAMPOS DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5082367-84.2024.4.02.5101

510014800583 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082367-84.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: GLAUCIA CAMPOS DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 4ª VF do Rio de Janeiro [evento 5, DESPADEC1, autos de origem], em que o demandante pretendia a condenação solidária das rés à realização de **consulta oncológica e início imediato do pertinente tratamento com radioterapia** em até 72 horas, conforme diagnóstico **decarcinoma espinocelular em reto e canal anal**.

A tutela foi indeferida pelo juízo de origem ao seguinte fundamento:

"No caso concreto, inexistente qualquer documento médico que justifique a necessidade de antecipação da consulta.

Conquanto a parte autora tenha ressaltado este fato em sua narrativa, fundamentando a falta de comprovação da gravidade do quadro clínico à recusa do HFA em emitir o referido laudo, sem documento que ateste a piora clínica ou outro dado médico que demonstre premente necessidade de atendimento imediato, não há como ser deferida a medida postulada.

*Este juízo solidariza-se com a angústia sofrida pela autora e seus familiares, diante de quadro delicado de saúde, internação hospitalar e diagnóstico de neoplasia maligna. Contudo, a autora encontra-se atendida por unidade classificada como UNACON, maior referenciamento de unidade de saúde pública no SUS (internada junto ao HFA), **já estando com consulta designada para dia 22/10/2024**, ou seja, daqui a 01 semana, de maneira que a estabilidade clínica da paciente está já alcançada pelos cuidados recebidos na unidade e o tratamento oncológico será definido em poucos dias.*

Assim, não há como concluir-se, neste momento, pela ocorrência de mora administrativa.

*Ademais, diante do **curtíssimo** período até a data em que se realizará a consulta da autora (05 dias úteis a partir de hoje, com um fim de semana entremeado), e com base nas regras de experiência em ações de saúde, a hipótese mais provável é a de que eventual deferimento da medida postulada não oferecerá nenhuma utilidade ao tratamento da autora, tendo em conta o estabelecimento de prazo, ainda que exíguo, para cumprimento da ordem.*

Aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova a existência da patologia, a indispensabilidade da consulta e do tratamento pleiteados, bem como a demora do Poder Público em prestar o devido atendimento, em violação aos prazos máximos legalmente estabelecidos para o acesso ao tratamento.

Já **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada pelo próprio quadro clínico desenhado pelos documentos médicos apresentados, visto tratar de patologia grave com riscos de efeitos irreversíveis, inclusive óbito..

Em atenção ao Enunciado nº 18, da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, foi determina a intimação do NATJUS e exarado o pertinente parecer técnico [evento 12, PARECER1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Inicialmente, recebo o recurso diante da regularidade formal pois, notadamente, se insurge de decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, exceções à regra de irrecurribilidade das decisões no microssistema dos JEFs.

Em apertada síntese, a recorrente recebeu diagnóstico de **C21 - Neoplasia maligna do reto e do canal anal**, sem data informada nos documentos que acompanham a inicial dos autos de origem, e foi inserida no sistema SER em 24/07/2024, pretendendo primeira consulta oncológica, aguardando em fila desde a mencionada data, conforme parecer da CRLS [evento 2, ANEXO2, fls. 10/12].

Em que pese o parecer da CRLS indique que a demandante aguarda em fila de espera, os mesmos documentos que instruem a inicial indicam que a consulta oncológica foi agendada para 22/10/2024 [fl. 13].

A seu turno, em parecer técnico do NATJUS [evento 12, PARECER1] exarado em 18/10/2024, portanto anterior à data da consulta agendada, confirma que a consulta oncológica e o pertinente tratamento pretendidos são indicados para o quadro clínico da recorrente, destacando que se encontra em fila de espera para consulta, com radioterapia agendada para 04/11/2024.

Ante tal informação, esta relatora determinou que a recorrente se manifestasse sobre a existência de interesse recursal, ao que a DPU se manifestou informando:

"Atualmente a autora encontra-se internada no Hospital Federal do Andaraí e recebe acompanhamento de médico na especialidade de oncologia.

Ocorreu uma piora em seu quadro clínico de saúde, motivo pelo qual não foi possível a realização da sessão de radioterapia que estava agendada.

Em sendo assim, está aguardando como irá evoluir o seu estado de saúde, para que seja adotado pela equipe médica o tratamento adequado e, se for o caso, o agendamento das sessões de radioterapia, quando houver vaga, motivo pelo qual persiste o interesse recursal."

Extrai-se das informações prestadas em 05/11/2024 que a recorrente já passou pela primeira consulta oncológica agendada para 22/10/2024 e teve ofertada a radioterapia em 04/11/2024, que, todavia, não foi realizada por conta do agravamento de quadro clínico.

Como se nota, a despeito de a DPU manifestar interesse no prosseguimento, o objeto da tutela de urgência pretendida foi alcançado em sede administrativa, de modo que inexistente interesse de agir recursal.

Nessa inteligência:

"Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado"

(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1815)

Ainda, é o teor do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Nessas condições, **VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5082367-84.2024.4.02.5101

510014800582 .V2